



Nr. 4 Kabinettsitzung vom 3. Dezember 1923, 16 Uhr

R 43 I/1390 , Bl. 43-50

Anwesend: Marx, Stresemann, Luther, Hamm, Brauns, Emminger, Geßler, Höfle, Oeser; RSparkom. Saemisch, RWährungskom. Schacht, Generalkom. Schmid; StS Meissner, Weismann, Müller, Zweigert, Schroeder, Joel, Heinrici; MinDir. Kempner, Schäffer, v. Schlieben; MinR Dorn, Kiep; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. Außerhalb der Tagesordnung: Ermächtigungsgesetz.
2. Währungsfrage.
3. Steuernotverordnung.
4. Stellung des Sparkommissars. [Einsetzung einer Verwaltungsabbaukommission].
5. Außerhalb der Tagesordnung: Einlösung des Eisenbahnnotgeldes.
6. Außerhalb der Tagesordnung: Hochverratsprozeß gegen die Mitglieder der Zentrale der kommunistischen Partei.

1. Außerhalb der Tagesordnung: Ermächtigungsgesetz.

Der *Reichskanzler* machte Mitteilung über einige neue Gesichtspunkte, die sich bei den Besprechungen mit den Sozialdemokraten und den Deutschnationalen ergeben hätten.¹ Danach scheine im Vordergrund die Frage der Reichstagsauflösung zu stehen, und zwar läge vor allem den Deutschnationalen sehr viel daran, gewisse Zusicherungen über den Termin der Wahlen für den nächsten Reichstag zu erhalten. Auch die Sozialdemokraten hätten sich dahin geäußert, daß eine Erklärung über den Termin der Auflösung und der neuen Wahlen erwünscht wäre. Für das Ermächtigungsgesetz könne bei den Sozialdemokraten mit der Möglichkeit der Annahme gerechnet werden.

Der *Reichsminister der Finanzen* teilte mit, daß er bei seinen Verhandlungen keinen Zweifel darüber gelassen habe, daß der Reichstag aufgelöst werde, falls das Ermächtigungsgesetz nicht in vollem Umfange angenommen würde. Er schlage vor, an dem gestern gefaßten Beschluß² festzuhalten.

Staatssekretär Weismann machte Mitteilungen über die Instruktionen, die er für den Reichsrat von seiner Regierung erhalten habe. Danach sei damit zu rechnen, daß der Reichsrat seine Zustimmung

¹ Aufzeichnungen über diese Besprechungen in R 43 I nicht ermittelt.

² S. Dok. Nr. 2.

zu dem Ermächtigungsgesetz nur geben werde, wenn in dieses die Bestimmung hinein käme, daß die Verordnungen nur mit Zustimmung des Reichsrats erlassen werden können. Der Vorteil einer derartigen Erweiterung liege darin, daß damit der Sozialdemokratie die Annahme des Ermächtigungsgesetzes erleichtert werde, weil ihr über den Reichsrat durch die Länder, in deren Regierungen sie vertreten sei, eine Einflußmöglichkeit gesichert wäre.

Der *Reichsarbeitsminister* verkannte nicht den Vorteil einer derartigen Erweiterung des Ermächtigungsgesetzes, glaubte aber gleichwohl, schwere Bedenken dagegen hegen zu sollen, daß der Reichstag und der Reichsrat in dem Ermächtigungsgesetz unterschiedlich behandelt werden sollen. Außerdem bestehe die Gefahr, daß bei Befolgung dieses Vorschlags die partikularistischen Interessen bei den künftigen Entscheidungen allzu großes Gewicht erhalten würden. Man müsse dann schon erwägen, ob nicht auch der ständige Ausschuß des Reichstags³ in das Verfahren eingegliedert werden solle.

Der *Reichsminister der Finanzen* hielt diese Wege für unmöglich, weil es einfach Tatsache sei, daß weder der Reichsrat noch der Reichstag in der Lage wären, die Fragen mit der Dringlichkeit⁴ zu beurteilen, die die Verhältnisse erforderten. Beiden Körperschaften fehle angesichts der trostlosen Verhältnisse das volle Verantwortungsgefühl, beide Körperschaften hätten noch nicht erkannt, daß wir tatsächlich am Rande des Abgrunds ständen und schon in wenigen Wochen nicht mehr über Zahlungsmittel verfügten.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß das Kabinett an dem gestern gefaßten Beschluß festhalte.

2. Währungsfrage.

Der *Reichswährungskommissar* gab einen Überblick über die Entwicklung der Geld- und Währungsverhältnisse seit Übernahme seines Amtes⁵ und über die Maßnahmen, die in dieser Zeit getroffen worden sind. Seine erste Aufgabe sei die Einführung der Rentenmark in den Verkehr gewesen⁶. Zwei Fragen hätten dabei sofort beantwortet werden müssen: a) die Frage, ob schon der Zeitpunkt für die Einführung gekommen sei, b) wenn ja, zu welchem Kurs die Rentenmark auszugeben wäre⁷. Um die Rentenmark nicht von vornherein zu entwerten, habe der Kurs der Papiermark in kurzen Zeiträumen stark heraufgesetzt werden müssen⁸. Dabei habe man an dem Einheitskurs⁹ festgehalten, obwohl von vielen Seiten dagegen Sturm gelaufen sei. Das Festhalten an einem genügend erhöhten Kurs habe sich aber bewährt, und er sei auch jetzt der Auffassung, daß noch nicht sofort mit dem System des Einheitskurses gebrochen werden könne. Der Gegendruck sei vor allem von drei Stellen ausgegangen: a) von der Rentenbank selbst¹⁰, die der Auffassung gewesen sei, daß selbst bei dem Verhältnis von 1 Rentenmark = 1 Billion Papiermark die Rentenmark verschenkt werde; b) von denen, die bisher schon an einer Inflation das größte Interesse gehabt haben und diese auch gern in Zukunft fortgesetzt zu sehen wünschten (Industrie, Großhandel usw.); c) vom Reichswirtschaftsministerium

³ Gemeint ist offenbar der ständige Ausschuß des RT zur Wahrung der Rechte der Volksvertretung (Art. 35, Abs. 2 der RV).

⁴ Geändert aus „mit dem Ernst“.

⁵ Schacht war am 12.11.23 zum Reichswährungskommissar ernannt worden. Vgl. Schacht, Die Stabilisierung der Mark, S. 64 ff.

⁶ Die Ausgabe der Rentenmark begann am 15. 11.

⁷ Vgl. zum folgenden Schacht, Die Stabilisierung der Mark, S. 72 ff.; Luther, Politiker ohne Partei, S. 141 ff.

⁸ Nach dem offiziellen Berliner Einheitskurs notierte der Dollar am 12.11.23 = 630 Mrd. Papiermark; am 13. 11. wurde der Dollarkurs auf 840, am 14. 11. auf 1260, am 15. 11. auf 2520 und am 20. 11. auf 4200 Mrd. oder 4,2 Bill. Papiermark heraufgesetzt. An diesem Kursstand hielt die Rbk in der Folgezeit fest. Damit ergab sich auch ein bestimmtes, gesetzlich allerdings nicht festgelegtes, Umtauschverhältnis zwischen Papiermark und Rentenmark. Es galten 1 Bill. Papiermark = 1 Rentenmark = 1 Goldmark (GM als Rechnungseinheit), und 4,2 Bill. Papiermark = 1 Dollar.

⁹ Der Einheitskurs war durch VO vom 22.10.23 wiedereingeführt worden (RGBL. I, S. 991). Danach mußte der Kauf oder Verkauf von Devisen gegen Mark zum amtlichen Berliner Kurs erfolgen.

¹⁰ Vgl. Schacht, Die Stabilisierung der Mark, S. 74 f.

unter Hinweis auf die übersetzten Goldgrundpreise, die als Folge des künstlichen Berliner Dollarkurses eine tatsächliche Unterbewertung der Rentenmark darstellten¹¹.

Diesen Tendenzen gegenüber habe er versucht, durch eine Beeinflussung des Geldmarktes Verhältnisse zu schaffen, die den vorgebrachten Argumenten den Boden entzögen. Bei dieser Beeinflussung habe er sich nicht auf den Boden der von der Reichsbank früher angewandten Interventionspolitik gestellt, sondern die Beeinflussung von der Geldseite her vorgenommen. Eine starke Verknappung des Geldmarktes habe auch tatsächlich günstige Erfolge gehabt. Der Auslandskurs der Mark sei bereits wesentlich gestiegen und nähere sich schon erheblich dem Berliner amtlichen Kurs¹². Diese Annäherung werde noch weiter vor sich gehen, nachdem die Reichsbank die Annahme des nicht wertbeständigen Notgeldes verweigere¹³. Dieses Notgeld, das allein im besetzten Gebiet in einem ungefähren Umfange von 180 Trillionen PM umlaufe, sei tatsächlich die einzige Ursache der dauernden Verschlechterung der Mark gewesen. Mit der Einstellung der Einlösung dieses Notgeldes durch die Reichsbank werde das Angebot von Mark besonders an der Amsterdamer Börse aufhören und damit eine Besserung der Mark eintreten. Es sei unter allen Umständen erforderlich, daß in der Frage der Einlösung des Notgeldes durch die Reichsbank an den Anordnungen der Reichsbank betreffend Nichteinlösung festgehalten werde. Ohne diese Nichteinlösung sei eine Währungspolitik überhaupt nicht möglich.

Für das Gelingen der Währungsreform sei weiter erforderlich, daß die Reichsbank endlich die Diskontierung wertunbeständiger Wechsel einstelle. Es bestehe die Hoffnung, daß die Reichsbank in den nächsten Tagen dazu übergehen wolle, nur noch wertbeständige Handelswechsel zu diskontieren. Weiterhin sei erforderlich, daß die Kreditgewährung durch die Darlehnskassen aufhöre. Die Beleihung von Dollarschatzanweisungen¹⁴ durch die Darlehnskassen stelle sich als ein sehr bedenkliches Moment für die Währungsreform dar. Er sei der Auffassung, daß man überhaupt dazu übergehen könne, die Darlehnskassen zu beseitigen¹⁵.

Bei Befolgung dieser Richtlinien werde man sicherlich der Dinge Herr werden. Es sei allerdings klar, daß eine Währungspolitik in dieser Form nur vorübergehender Natur sein könne. Das endgültige Ziel müsse sein: a) den Devisenverkehr wieder frei zu bekommen¹⁶, b) die Goldnote dem deutschen Wirtschaftsleben zurückzugeben. Die Wiederherstellung des freien Devisenverkehrs sei nur möglich, wenn die von ihm skizzierten Richtlinien befolgt würden und die Rentenmark placiert sei. Die schwierigste Frage sei dabei das Verhältnis der Rentenmark zur Papiermark. Die Rentenmark auf dem Paristande zu halten, erscheine kaum möglich. Daß die Papiermark in ihrer Bewertung sich hebe, halte er für wahrscheinlich. Damit sei die Frage gegeben, wie die Rentenmark zur Papiermark gestellt werden solle. Ein klares Programm darüber heute vorzulegen, sei noch nicht möglich, es müsse zunächst die Entwicklung noch einige Tage abgewartet werden. Schon jetzt aber könne gesagt werden, daß eines Tages die Rentenbank vielleicht ein großes Interesse daran haben könne, die Rentenmark mit der Papiermark in ein festes Verhältnis zu bringen.

¹¹ Mit diesem Argument hatte zuletzt der RWiM im Kabinett Stresemann, Koeth, in einem Schreiben an die RReg. vom 22. 11. die Aufhebung des Einheitskurses beantragt (R 43 I/2436, Bl. 185 f.). Vgl. auch den Brief des RWiM Koeth an den RWährungskom. vom 19. 11. (R 43 I/2436, Bl. 187 f.), abgedruckt bei Paul Beusch, Währungszerrfall und Währungsstabilisierung, hrsg. von Briefs und Fischer, Berlin 1928, S. 179 f. (hier in der Überschrift fälschlich „Reichsernährungskommissar“ statt „Reichswährungskommissar“).

¹² An der New Yorker Börse z. B. stand der Dollarkurs der Papiermark am 26. 11. noch auf 8,3 Bio; bereits am 3. 12. glich er sich dem Berliner amtlichen Kurs von 4,2 Bio an. An der Kölner Börse, wo der Dollar am 26. 11. noch bis zu 11 Bio Papiermark notierte, wird der Berliner Kurs von 4,2 Bio erst am 10. 12. erreicht. Vgl. die Kurstabelle bei Netzband und Widmaier, Währungs- und Finanzpolitik der Ära Luther, 1964, S. 39.

¹³ Vgl. dazu Dok. Nr. 1, Anm. 18.

¹⁴ S. das Gesetz über die Ausgabe von Dollarschatzanweisungen vom 2.3.23 (RGBl. I, S. 155).

¹⁵ Die Darlehnskassen des Reichs werden zum 30.4.24 geschlossen; vgl. den Verwaltungsbericht der Rbk für 1924, S. 4.

¹⁶ Eine Übersicht über die bisherige Devisengesetzgebung findet sich in der amtlichen Denkschrift „Material für ein Studium von Deutschlands Wirtschaft, Währung und Finanzen“, S. 68 ff.

Die Frage der Goldnotenbank sei noch nicht in einem Stadium, daß sie vor dem Kabinett erörtert werden könnte¹⁷. Hervorheben möchte er jedoch schon jetzt, daß es durchaus im Bereiche der Möglichkeit liege, für ein solches Projekt Auslandskapital zu erhalten. Er habe bereits mit mehreren maßgeblichen Herren des Auslandes Fühlung genommen und sei überall auf Bereitwilligkeit gestoßen. Allerdings glaube er, daß dann die Frage der Verbindung der Goldnotenbank mit der Reichsbank in dem Sinne gelöst werden muß, daß lediglich eine Personal- und Sachunion bestehe, während im übrigen beide Institute getrennt arbeiteten. Er hoffe, bereits in wenigen Tagen einen Entwurf für die Goldnotenbank vorlegen zu können.

Der *Reichskanzler* bat um eine Formulierung derjenigen Beschlüsse, die das Kabinett zur Verwirklichung der vorgetragenen Richtlinien fassen solle.

Der *Reichswährungskommissar* glaubte, daß besondere Beschlüsse nicht erforderlich seien, wünschte nur, daß das Kabinett sich grundsätzlich mit den vorgetragenen Richtlinien einverstanden erkläre.

Der *Reichswirtschaftsminister* stimmte den Richtlinien zu und glaubte, daß vor allen Dingen die Ankündigung der Goldnotenbank als Zeichen eines starken Lebenswillens sehr günstig wirken könne. Bezüglich der Aufhebung des Einheitskurses möchte er den Wunsch aussprechen, diesen nach Möglichkeit bald zu beseitigen, da er für die Wirtschaft nur sehr schwer erträglich sei.

Der *Reichsverkehrsminister* stimmte ebenfalls im allgemeinen den vorgetragenen Richtlinien zu. Er gab zu erwägen, die Frage sehr genau zu prüfen, ob nicht die Goldnotenbank gewisse Nachteile für die Rentenmark haben könne. Mit den Maßnahmen der Reichsbank betreffend Einlösung des Notgeldes könne er sich nicht einverstanden erklären. Die Anwendung der Maßnahmen gegenüber dem Notgeld der Eisenbahn bedeute den Ruin dieses Betriebes. Es müsse unbedingt versucht werden, für eine kurze Übergangszeit eine Zwischenlösung zu finden. Wenn neben die anderen Schwierigkeiten, die die Reichsbahn zu überwinden habe, noch die der Unmöglichkeit der Einlösung des von ihr verausgabten Notgeldes trete, so werde sie der Lage nicht Herr werden¹⁸.

Der *Reichsarbeitsminister* betonte vor allem, daß es notwendig sei, eine gewisse Stabilität des Papiermarkkurses herbeizuführen. Auf der Basis schwankender Kurse sei eine Lohnpolitik nicht zu führen. Von diesem Gesichtspunkte aus wünsche er, daß ein festes Verhältnis zwischen der Papiermark und der Rentenmark möglichst bald hergestellt werde.

Der *Reichspostminister* wandte sich gegen die Beibehaltung des Einheitskurses, da dieser die Aufrechterhaltung der Geldentwertungsrisikoprämie bedinge. Ohne die Beseitigung dieser Prämie sei aber die Ankurbelung der Industrie, die unter allen Umständen jetzt vorgenommen werden müsse, ausgeschlossen. Er schlage vor, über die Richtlinien der Währungspolitik eine Aussprache mit den Herren der Reichsbank im Kabinett herbeizuführen. Fraglich erscheine es ihm, ob der Posten eines Devisenkommissars¹⁹ für die Zukunft noch notwendig sei.

Der *Reichswährungskommissar* wies darauf hin, daß Notgeld nicht mit Geldnot verwechselt werden dürfe. Es sei nicht angängig, daß durch die Notenpresse Defizite in Staatsbetrieben ausgeglichen würden. Wenn es an Geld fehle, dann müsse dieses Kapital beschafft werden. Die Reichsbank dürfe unter keinen Umständen andere Kredite als wirtschaftlich begründete Kredite gewähren. Bezüglich des Verhältnisses der Papiermark zur Rentenmark glaube er feststellen zu müssen, daß das Fehlen

¹⁷ Schon vor seiner Ernennung zum RWährungskom. hatte Schacht am 10.10.23 im Berliner Tageblatt einen GesEntw. zur Einführung einer Goldnotenbank veröffentlicht (abgedr. bei Paul Beusch, Währungszersfall und Währungsstabilisierung, S. 170 ff.). Das Schachtsche Goldnotenbankprojekt nimmt aber erst konkretere Formen an, als Schacht bei Besprechungen in London zum Jahreswechsel 1923/24 vom Gouverneur der Bank von England, Montagu Norman, eine Kreditzusage erhält. Vgl. den Bericht Schachts in der Kabinettsitzung vom 8.1.24 (Dok. Nr. 51).

¹⁸ Von der Weigerung der Rbk, weiterhin ungedecktes Notgeld an ihren Kassen anzunehmen, wurde auch die RB betroffen. Sie hatte Notgeld in Höhe von rund 114 Trill. Papiermark ausgegeben (Denkschrift „Material für ein Studium von Deutschlands Wirtschaft, Währung und Finanzen“, S. 66). Vgl. dazu auch dieses Protokoll, P. 5.

¹⁹ Das Amt eines Kommissars für Devisenerfassung wurde durch VO vom 7.9.23 geschaffen (RGL. I, S. 865). Devisenkommissar ist MinR Fellingner.

eines festen Verhältnisses ein Fehler des Gesetzes sei ²⁰. Seiner Meinung nach müßten wir in absehbarer Zeit zu einem festen Verhältnis der beiden Zahlungsmittel kommen.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte sich mit den Ausführungen voll einverstanden und wies darauf hin, daß die Einsetzung des Reichswährungskommissars die Arbeiten des Reichsfinanzministeriums außerordentlich erleichtert habe.

Der *Reichswirtschaftsminister* brachte zum Ausdruck, daß der Devisenkommissar, der an sich mit einer unmöglichen Aufgabe ins Leben gesetzt worden sei, gleichwohl nicht ganz erfolglos gearbeitet habe. Zwecks Ankurbelung der Industrie seien bereits Besprechungen im Reichswirtschaftsministerium in den einzelnen Gruppen eingeleitet worden.

Der *Reichsarbeitsminister* machte Mitteilung davon, daß gegen die im Reichsarbeitsministerium getroffenen Vereinbarungen hinsichtlich der Arbeitsbedingungen im Bergbau der besetzten Gebiete ²¹ von den Gewerkschaften Einspruch erhoben werde und damit zu rechnen sei, daß a) die Arbeit im Bergbau des besetzten Gebiets nicht aufgenommen werde und b), daß auch über die Arbeitsaufnahme in den übrigen Industriezweigen wahrscheinlich eine Einigung nicht erzielt werden könne. Er sei der Auffassung, daß eine Weiterzahlung der Erwerbslosenunterstützung unter diesen Verhältnissen gleichbedeutend sei mit einer Streikunterstützung. Allerdings bedeute die Einstellung der Unterstützung ein unmittelbares Eingreifen in den Kampf um die Arbeitsbedingungen. Dies sei aber notwendig, wenn wir nicht umgekehrt das Nichtarbeitenwollen unterstützen.

Der *Reichsminister der Finanzen* hielt es für ausgeschlossen, daß noch weitere Unterstützungen gezahlt würden, wenn die Arbeit nicht aufgenommen werde.

Reichskommissar Schmid glaubte, daß die sofortige Einstellung der Erwerbslosenzahlungen aus gesetzlichen Gründen nicht zulässig sei. Die Arbeiter hätten einen Anspruch auf diese Zahlungen, und man könne die Einstellung zunächst wohl nur androhen.

Der *Reichsarbeitsminister* wies darauf hin, daß die Frage des gesetzlichen Anspruchs bei den einzelnen Arbeitsgruppen verschieden zu beurteilen sei. Für den Bergbau bestehe allerdings noch das Arbeitszeitgesetz, das die Arbeitszeit regelt ²². Für die übrigen Gruppen jedoch seien die Demobilmachungsbestimmungen aufgehoben ²³, und es gälten für diese nur noch die Arbeitsbeschränkungen der Gewerbeordnung. Er glaube, daß es notwendig sein werde, den Organisationen Mitteilung zu machen von einem Beschluß des Kabinetts, den Herrn Reichspräsidenten zu bitten, das Arbeitszeitgesetz für den Bergbau auf Grund des Artikel 48 der Reichsverfassung außer Kraft zu setzen, falls die Arbeit auf der im Reichsarbeitsministerium festgelegten Grundlage nicht aufgenommen werde. Aus der Aufhebung des Arbeitszeitgesetzes würde sich dann das Recht zur Einstellung der Zahlungen ohne weiteres herleiten lassen.

Der *Reichskanzler* stellte als Beschluß des Kabinetts fest, daß, falls bei den morgigen Verhandlungen eine Annahme der im Reichsarbeitsministerium festgelegten Arbeitsbedingungen durch die Arbeitnehmerorganisationen nicht erfolge, der Herr Reichspräsident sofort gebeten werden solle, das Arbeitszeitgesetz für den Bergbau auf Grund des Artikel 48 der Reichsverfassung aufzuheben.

²⁰ In der Rentenbank-VO vom 15.10.23 (RGBl. I, S. 963) ist das Wertverhältnis der Rentenmark zur Papiermark nicht festgelegt.

²¹ Am 29. 11. war im RArbMin. zwischen Vertretern des Zechenverbandes und der Bergarbeiterorganisationen eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen worden, die die Wiederaufnahme der Arbeit im Ruhrkohlenbergbau regeln sollte. Darin verpflichten sich die Vertragsparteien, „in Ansehung der Notlage der deutschen Wirtschaft und der damit verbundenen ungeheuren Arbeitslosigkeit“ sich für die „schleunigste Erreichung der Friedensleistung“ einzusetzen. Die Arbeiter unter Tage werden im Anschluß an die regelmäßige Schicht eine Stunde Überarbeit leisten, so daß die Schichtdauer einschließlich Ein- und Ausfahrt künftig 8 Stunden beträgt. Die im Manteltarif vorgesehenen Überstundenzuschläge sollen für die vereinbarte Mehrarbeit nicht gelten. Stattdessen ist eine Erhöhung des Schichtlohns um ein Siebentel vorgesehen (Text der Vereinbarung in R 43 I/2172, Bl. 273). Ein Teil der örtlichen Gewerkschaftsverbände lehnt die Arbeitsaufnahme zu diesen Bedingungen ab.

²² Gesetz über die Arbeitszeit im Bergbau unter Tage vom 17.7.22 (RGBl. S. 628).

²³ Die Demobilmachungs-VOen über die Arbeitszeit gewerblicher Arbeiter vom 23. 11./ 17.12.18 (RGBl. S. 1334/1436) und über die Arbeitszeit der Angestellten vom 18.3.19 (RGBl. S. 315), die den Achtstundentag festlegten, waren am 17.11.23 abgelaufen.

3. Steuernotverordnung.

Der *Reichsminister der Finanzen* legte den Entwurf einer Steuernotverordnung zur Sicherstellung der Einnahmen für den Monat Dezember vor²⁴. Die Verordnung begründe gegenüber dem bereits im Reichsrat behandelten Entwurf²⁵ materiell kein neues Recht; lediglich für die Umsatzsteuer werde eine wesentliche Erhöhung der Sätze vorgenommen.

Das Kabinett stimmte der Vorlage zu.

Den Vorsitz übernimmt der Reichsverkehrsminister.

4. Stellung des Sparkommissars. [Einsetzung einer Verwaltungsabbaukommission].

Der *Reichsminister der Finanzen* teilte mit, daß zur Ermöglichung von Ersparnissen zwei Wege bisher beschritten seien: 1. der Weg der Einzeluntersuchung bei den einzelnen Verwaltungszweigen, 2. der Weg, daß das Reichsfinanzministerium eine Liste derjenigen Aufgaben und Verwaltungszweige, die einschränkungs- oder abbauwürdig seien, aufstelle und den Ressorts mit dem Ersuchen um Stellungnahme zuleite.

Der erste Weg habe zu nicht unerheblichen Ersparnissen geführt. Bei dem zweiten Weg handle es sich jetzt darum, wie weiter verfahren werden solle. Nicht möglich sei es für das Kabinett, über die einzelnen Punkte in Einzelverhandlungen einzutreten. Er schlage daher vor, ein Dreimänner-Kollegium, bestehend aus dem Reichssparkommissar, einem Vertreter des Reichsfinanzministers und einem Vertreter des Reichsministers des Innern zu ernennen, dem das Kabinett seine Rechte zur Einstellung von Aufgaben, zum Abbau von Behörden übertrage.²⁶ Dieses Kollegium solle nicht ganz unabhängig arbeiten, sondern nach Instruktion der Minister. Die Beschlüsse dagegen sollten nicht dem Kabinett zur Nachprüfung unterbreitet werden. Dagegen stehe es dem Kabinett frei, den gesamten Auftrag zu widerrufen, falls das Kollegium nach Meinung des Kabinetts seiner Aufgabe nicht nachkomme.

Der *Reichspostminister* billigte den Vorschlag. Er erklärte sich dagegen nicht damit einverstanden, daß das Kollegium von sich aus endgültig entscheiden solle. Diese Kompetenz scheine ihm zu weitgehend. Die endgültige Entscheidung müsse dem Kabinett vorbehalten bleiben. Frage sei, ob diesem Kollegium auch die Durchführung des Personalabbaus zu übertragen sei.

²⁴ Der Entwurf der SteuerNotVO auf Grund Art. 48 RV sieht vor: 1. eine weitere Einkommensteuervorauszahlung auf die Steuerschuld des Kalenderjahres 1923 bis zum 15.12.23, berechnet in GM; 2. die Entrichtung eines Teils der zum 5.1.24 fälligen Rate der Rhein-Ruhrabgabe bereits am 15.12.23, berechnet in GM; 3. die Umrechnung der im Dez. 1923 und Jan. 1924 fälligen Vorauszahlungen auf die Umsatzsteuer in GM (R 43 I/2394, Bl. 268 f.).

²⁵ Einen umfassenderen Entwurf einer SteuerNotVO auf Grund Art. 48 hatte Luther bereits am 17. 11. vorgelegt (R 43 I/2404, Bl. 311-324). Das damalige Kabinett Stresemann hatte in seiner Sitzung vom 19. 11. den RFM ermächtigt, den Entwurf den Länderregierungen als Referentenentwurf zur Kenntnis zu bringen.

²⁶ In seinem Kabinettsantrag vom 27. 11. führt der RFM aus: „Die seit Stilllegung der Notenpresse mit der Einführung der Rentenmark verbundene, in bedrohlichem Ausmaße zunehmende Schwierigkeit für die Reichsfinanzverwaltung, die für den Bedarf des Reichs erforderlichen Mittel bereitzustellen, zwingt dazu, in beschleunigtem Maße für Einschränkung der Ausgaben zu sorgen, da trotz aller Bemühungen eine Steigerung der Einnahmen nicht zu erreichen ist. Die Ausgabebeschränkungen müssen vor allem auf dem Gebiete der Verwaltung liegen. Die durch die Personalabbau-VO [vom 27.10.23; RGBl. I, S. 999] geschaffenen Möglichkeiten können jedoch nicht ausgeschöpft werden, solange nicht Vorsorge getroffen wird, daß sowohl der Aufgabenkreis als auch der Behördenapparat als solcher verringert werden. Der mit der Personalabbau-VO begonnene mehr schematische Weg mündet zwangsläufig in diesen organischen Abbau der Aufgaben und Behörden. Zu diesem Zwecke halte ich es für nötig, mit größter Beschleunigung eine mit besonderen Befugnissen ausgestattete Stelle zu schaffen, die auf diesem Gebiete Entschlüsse zu fassen und in die Tat umzusetzen hat. Ich würde es für gut befinden, daß das RKab. einer solchen Stelle seine Befugnisse überträgt und ihr die endgültige und maßgebliche Entscheidung überläßt.“ Diese Stelle bzw. Kommission solle bestehen aus dem RSparkom. als Vorsitzenden und je einem Vertreter des RIM und des RFM. Die beiden letzteren würden mit bindenden Weisungen zu versehen sein und in Zweifelsfragen die Entscheidung der Minister herbeizuführen haben. – Diesem Antrag fügt der RFM den „Entwurf eines Kabinettsbeschlusses“ betr. Einsetzung einer Verwaltungsabbaukommission bei, der weitgehend übereinstimmt mit dem als Dok. Nr. 56 abgedruckten Kabinettsbeschluß; dem vorliegenden Entwurf fehlt jedoch Ziffer 6 in Dok. Nr. 56.

Ministerialdirektor v. Schlieben erklärte, daß die Verhandlungen darüber noch nicht abgeschlossen seien, daß aber, falls eine Kommission damit beauftragt werden sollte, diese wohl auch dem Reichsparkommissar unterstellt werden müßte.

Der *Reichsarbeitsminister* hielt den Vorschlag für eine unentbehrliche Ergänzung zum Beamtenabbaugesetz²⁷ und erklärte sich grundsätzlich damit einverstanden. Er bitte jedoch dringend, bei dem Vorgehen nicht schematisch zu verfahren. Auch fürchte er, daß durch einen zu starken Abbau im Reich im Vergleich zu den Ländern Nachteile für das Reich entstehen könnten. Hinsichtlich der Zusammensetzung scheine ihm der Kreis des Kollegiums etwas zu eng. Auch habe er Bedenken wegen der weitgehenden Kompetenzen, die diesem Kollegium übertragen werden sollen. Er schlage vor, ein Fünf-Männer-Kollegium zu bilden und vorzusehen, daß bei geringerem Stimmenverhältnis als 4 : 1 die Angelegenheiten vor das Kabinett zu bringen seien.

Der *Reichsparkommissar* führte aus, daß es sich bei seinen Vorlagen um zwei Dinge handle: 1. um Richtlinien für seine Tätigkeit und 2. um die Einsetzung eines Dreimänner-Kollegiums. Bei den Richtlinien handle es sich im wesentlichen um eine neue Festlegung der Grundsätze seiner bisherigen Tätigkeit mit zwei Erweiterungen, die dahin gingen, daß er a) die Möglichkeit erhalte, auch mit den Länderregierungen in Verbindung zu treten und b) sich für die Durchführung der Richtlinien in der Provinz daselbst einen Unterbau zu schaffen. Er bitte, beide Vorlagen in der vorgelegten Fassung anzunehmen²⁸.

Staatssekretär Zweigert erhob gegen die Vorlagen grundsätzlich keine Bedenken, wies jedoch 1. darauf hin, daß bei der Art der Persönlichkeiten, die für das Dreimänner-Kollegium in Aussicht genommen seien und der Tatsache, daß sie an Instruktionen ihrer Minister gebunden sein sollten, gewisse Schwierigkeiten entstehen könnten, und 2., daß es verfassungsrechtlich bedenklich sei, eine Kommission einzusetzen, die über Meinungsverschiedenheiten der Minister entscheide. Seiner Meinung nach könne es sich nicht um eine generelle Delegation der Befugnisse des Reichsministeriums handeln, sondern nur um eine freiwillige Beschränkung der Befugnisse der einzelnen Mitglieder des Kabinetts gegenüber der Kommission.

Der *Reichswirtschaftsminister* glaubte ebenfalls, daß sich das Kabinett der letzten Verantwortung nicht entziehen könne. Was den Abbau der Länder und Gemeinden anlange, so scheine ihm der richtige Weg der zu sein, einmal die Reichszuschüsse zu kürzen und zum andern den Ländern und Gemeinden wiederum eine gewisse Selbständigkeit in ihrer Finanzgebarung zu verleihen.

Der *Reichsverkehrsminister* erklärte sich mit den Vorschlägen einverstanden, hielt aber eine Begrenzung in dem Sinne für notwendig, daß Unterschiede gemacht werden müßten zwischen Betrieb und Verwaltung. Einen Eingriff in den Betrieb, z. B. den Eisenbahnbetrieb, halte er für unmöglich, wohl aber einen solchen in die Verwaltung. Für erforderlich halte er vor allem eine Einschränkung der gesetzlichen Tätigkeit; auch der Reichstag müsse sich beschränken. Bezüglich der Länder und

²⁷ Gemeint ist die „VO zur Herabminderung der Personalausgaben des Reichs (Personal-Abbau-VO)“ vom 27.10.23 (RGBl. I, S. 999), im folgenden als „Personalabbau-VO“ zitiert.

²⁸ In einem Schreiben an den RK vom 1. 12. hatte Saemisch mitgeteilt, daß er sein Amt als RSparkom. fortzuführen bereit sei, wenn die RReg. 1.) die vom RFM vorgeschlagene Einsetzung einer Verwaltungsabbaukommission (s. Anm. 26) beschließe, und wenn sie 2.) seinen Antrag auf Erweiterung der Vollmachten des RSparkom. in der anliegenden Form annehme. Beigefügt sind der „Entwurf eines Kabinettsbeschlusses“ sowie ergänzende „Richtlinien“ (R 43 I/1949, Bl. 57, 59-61). Der „Kabinettsbeschluß“, der von der RReg. in der obigen Sitzung auch gebilligt wird, überträgt Saemisch erneut die Aufgaben und Befugnisse eines RSparkom., wie sie bereits durch Beschluß des Kabinetts Cuno vom 23.11.22 festgelegt worden waren (diese Edition, Kabinett Cuno, Dok. Nr. 4). Neu aufgenommen ist die Bestimmung, daß der RSparkom. zur Erfüllung seines Auftrages im Reich „auch mit den Landesregierungen in unmittelbare Verbindung treten [kann], um sich über Einrichtungen und Tätigkeit von Landesbehörden zu unterrichten“. Die RReg. ist verpflichtet, den RSparkom. bzw. seinen Vertreter „an allen Kabinettsitzungen mit beratender Stimme und dem Recht der Antragstellung in allen organisatorischen, finanziellen und sonstigen mit seiner Aufgabe in Verbindung stehenden Angelegenheiten zu beteiligen“. Auch die ergänzenden „Richtlinien“ geben dem RSparkom. – im Vergleich zu den entsprechenden Richtlinien des Kabinetts Cuno (Kabinett Cuno, Dok. Nr. 4, Anm. 2) – erweiterte Wirkungsmöglichkeiten und Vollmachten. Hervorzuheben ist Ziff. 2 der Richtlinien: „Die RReg. ermächtigt den RFM, die Präsidenten der Landesfinanzämter dahin anzuweisen, daß sie als Beauftragte des Sparkom. [...] tätig werden. Hierbei können die Präsidenten sich geeigneter Hilfskräfte bedienen, die im Benehmen mit ihnen vom Sparkom. bestellt werden.“

Gemeinden teile er den Standpunkt des Reichswirtschaftsministers. Die endgültige Entscheidung bei Differenzen zwischen dem Dreimänner-Kollegium und den betroffenen Ressortchefs müsse im Kabinett herbeigeführt werden.

Der *Reichsminister der Finanzen* schlug auf Grund der Äußerungen vor, es bei der vorgeschlagenen Kommission zu belassen und die Frage der Instruktion einer erneuten Prüfung in Verbindung mit der Wahl der Persönlichkeiten vorzubehalten. Diese Kommission solle verpflichtet sein, die Ressorts, die von ihren Maßnahmen betroffen würden, zu hören. Gegenüber den Beschlüssen der Kommission habe jeder Minister ein Einspruchsrecht. Im Falle eines solchen Einspruchs habe die Kommission nochmals zu entscheiden, und zwar unter Beteiligung des betroffenen Ministers. Gegenüber der zweiten Entscheidung solle eine Berufung an das Kabinett möglich sein.

Der *Reichsverkehrsminister* stellte fest, daß das Kabinett mit den Vorschlägen des Reichsministers der Finanzen unter Berücksichtigung der zuletzt erwähnten Änderungen und mit den vom Reichsparkommissar vorgelegten Richtlinien einverstanden sei ²⁹.

5. Außerhalb der Tagesordnung: Einlösung des Eisenbahnnotgeldes.

Der *Reichsminister der Finanzen* teilte mit, daß die Reichsbank für die Einlösung des Notgeldes der Eisenbahn Bedingungen gestellt habe, die für das Reich und die Eisenbahn einfach vernichtend seien ³⁰. Er sei der Auffassung, daß erneut mit der Reichsbank verhandelt werden müsse, daß aber für diese Verhandlungen ein Kabinettsbeschluß die Grundlage bilden müsse. Dieser Kabinettsbeschluß habe dahin zu gehen, daß die Reichsregierung die Reichsbank ersuche, hülfsreiche Hand zu leisten bei der Schaffung einer Übergangslösung. Das Kabinett beauftrage den Reichswährungskommissar im Benehmen mit dem Reichsverkehrsminister, die Verhandlungen mit der Reichsbank zu führen. *Reichskommissar Schmid* beantragte, daß für die besetzten Gebiete eine ähnliche Übergangslösung angestrebt werden müsse.

Der *Reichsminister der Finanzen* wandte sich gegen diesen Antrag unter Hinweis auf den grundsätzlichen Unterschied, der zwischen der Ausgabe von Notgeld bei der Eisenbahn und bei den Gemeinden des besetzten Gebietes bestünde.

Der *Reichsverkehrsminister* stellte fest, daß ein Widerspruch gegen den Vorschlag des Herrn Reichsministers der Finanzen nicht erhoben wurde und dementsprechend beschlossen sei ³¹.

6. Außerhalb der Tagesordnung: Hochverratsprozeß gegen die Mitglieder der Zentrale der kommunistischen Partei.

Staatssekretär Joel teilte mit, daß der Oberreichsanwalt ³² ein Verfahren wegen Hochverrat eingeleitet habe gegen die 20 Mitglieder der Zentrale der Kommunistischen Partei. Es sei festgestellt, daß von dieser Zentrale systematisch auf einen gewaltsamen Umsturz der Reichsgewalt hingearbeitet worden wäre ³³. Der Zentrale der Kommunistischen Partei gehörten mehrere Reichs- und Landtags-

²⁹ Die endgültige Festlegung des Kabinettsbeschlusses über die Einsetzung der Verwaltungsabbaukommission erfolgt in der Kabinettsitzung vom 10.1.24. Der Text des Kabinettsbeschlusses ist abgedr. als Dok. Nr. 56.

³⁰ Hierüber in den Akten der Rkei nichts ermittelt.

³¹ Am 4. 12. wird zwischen dem RVM und dem Rbk-Direktorium ein Abkommen über die Einlösung des Eisenbahnnotgeldes geschlossen (abgedr. bei Paul Beusch, Währungszerrfall und Währungsstabilisierung, S. 178 f.). Danach wird die Rbk das auf Papiermark lautende Eisenbahnnotgeld, dessen Gesamtbetrag mit 114,7 Trill. angegeben ist, an ihren Kassen annehmen und es der RB zur Einlösung in Reichsbanknoten präsentieren. Als Deckung erhält die Rbk vom RFMin. einen Betrag von insgesamt 90 Mio Rentenmark.

³² Ebermayer.

³³ Eine Kabinettsvorlage hierzu nicht ermittelt. In R 43 I/2670–2672 zahlreiche Berichte über die Tätigkeit der KPD in den Jahren 1923 bis 1925.

abgeordnete an. Wegen Aufhebung der Immunität der betreffenden Reichstagsabgeordneten werde morgen dem Reichstag ein Antrag zugehen³⁴.

Der *Reichswehrminister* hielt es für notwendig, daß der Oberreichsanwalt ein gleiches Verfahren gegen den Abgeordneten von Graefe einleitete³⁵.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* schloß sich dieser Auffassung an und betonte, daß es unbedingt notwendig sei, daß gleichmäßig nach rechts und links vorgegangen werde. Die Frage, ob Herr von Graefe ein Hochverräter sei, sei nicht eine bayerische Frage.

Staatssekretär Joel erklärte sich damit einverstanden, daß der Oberreichsanwalt mit der Einleitung eines Verfahrens gegen Herrn von Graefe beauftragt werde.

Infolge der noch anhaltenden Parteiführerbesprechung wurde die Sitzung auf 9.30 vertagt.

³⁴ Vgl. RT-Bd. 380, Drucks. Nr. 6398 und 6460; bes. RT-Bd. 361, S. 12455 ff.

³⁵ Wegen Beteiligung Graefes am Hitlerputsch. Vgl. RT-Bd. 380, Drucks. Nr. 6393; RT-Bd. 361, S. 12356 ff.

Zitierhinweis

Nr. 4 Kabinettsitzung vom 3. Dezember 1923, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 17–27 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D4>